

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

【事例】

司法巡査は、「路上で人がシバットで殴られている。」旨の110番通報に基づき、事件現場に急行したところ、現場到着時に犯人が逃走していたことから、傷害を負った被害者から被害状況や犯人の服装・体格等を聴取し、犯人の探索を開始した。司法巡査は、事件発生の約30分後に事件現場から約500メートル離れた路上において、被害者が供述した犯人の服装・体格と一致する人物甲がシバットを持って歩いているのを認め、甲に「ちょっと待って。」と声を掛けて停止を求めた。すると、甲が直ちに逃走を開始したため、司法巡査は甲を追跡し、甲を傷害罪の準現行犯人として逮捕した。甲は、逮捕翌日に、傷害罪により検察官に送致された。

【記述】

- ア. 司法巡査は、甲を準現行犯人として逮捕するに当たり、甲に逮捕の理由を告げなければならない。
- イ. 甲が司法巡査から「ちょっと待って。」と声を掛けられて直ちに逃走を開始したことは、「誰何されて逃走しようとするとき。」(刑事訴訟法第212条第2項第4号)に該当する。
- ウ. 甲の逮捕後、勾留請求前の時点で本件が強盗目的で敢行されたと疑うに足りる相当な理由が生じた場合には、検察官は、強盗致傷罪で勾留を請求することが可能である。
- エ. 甲を傷害罪で勾留した後、本件が強盗目的で敢行された疑いが生じた場合であっても、強盗目的であったことの捜査のために勾留期間を延長することは許されない。
- オ. 甲を傷害罪で勾留した後、甲が「強盗目的で事件を起こした。」旨供述した場合には、傷害罪による勾留中に強盗致傷罪で逮捕しても適法である。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. エ オ

No.45	逮捕・勾留の要件	正答率
共通H26-23	正解	50%
	3	

ア 誤っている

203条1項参照。司法巡査が、準現行犯人として被疑者を逮捕したときは、直ちに、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならないが(212条2項、216条、202条)、司法巡査に逮捕の理由の告知は義務付けられていない(203条1項参照)。したがって、本記述は誤っている。なお、「逮捕の理由」の告知は、司法警察員に義務づけられている(203条1項)。

イ 正しい

212条2項4号。「誰何」とは、本来、声を掛けて名前を問いたすことをいうが、これに類似する行為も含まれる。そして、司法巡査が「ちょっと待って。」と声を掛ける行為は、声を掛けて名前を問いたすことに類似する行為といえ、直ちに逃走を開始したことは、「誰何されて逃走しようとするとき」に当たる。したがって、本記述は正しい。

ウ 正しい

207条1項。被疑者の勾留を請求するには、同一事実について、既に被疑者が逮捕されていることを要する。このことから、A事実で逮捕しながら、別のB事実で勾留請求することは許されない。もっとも、同一の事実であれば、逮捕と勾留で罪名が異なっても許される。そして、同一性の基準は、公訴事実の同一性に準じて考えるとされる。本問では、傷害罪の被疑事実で甲は逮捕されているが、勾留請求しようとする強盗致傷罪の被疑事実と傷害罪の被疑事実、両者ともに同一被害者・同一機会に行われており、公訴事実の同一性が肯定できる。よって、検察官は勾留請求できる。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

208条2項。裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、10日間の勾留の期間を延長することができる。現行刑事訴訟法では、自白偏重を避け、証拠収集に重点が置かれるため、捜査に従来よりも多くの日数を要する場合があることが予想されるからである。そして、「やむを得ない事由」とは、勾留のあった事件について起訴不起訴を決定するため捜査を継続する必要上、勾留期間を延長して被疑者の身柄を拘束しておくことがやむを得ない場合をいい、事件の複雑困難、あるいは証拠収集の遅延・困難等の事情があり、勾留期間を延長して更に取調べをするのでなければ起訴不起訴の決定をすることが困難な場合がこれに当たる(最判昭37.7.3)。また、捜査の進展に伴い更に被疑者の供述を聞く必要が生じた場合なども、これに含まれるとされている。よって、本件で上記やむを得ない事由があるときは、強盗目的の捜査のために勾留期間を延長することも許される。したがって、本記述は誤っている。

オ 誤っている

逮捕・勾留の効力は、逮捕・勾留の基礎となっている被疑事実のみ及び(事件単位原則)。そして同一事件についての逮捕・勾留は、原則として一回しか行うことはできないと解されている(逮捕・勾留一回性の原則)。本問では、甲は既に傷害の被疑事実で勾留されており、強盗致傷罪での逮捕は、同一時刻・同一被害者に対する犯行であると考えられるので、同一の事件についての逮捕に当たり、逮捕・勾留の一回性の原則に反する。したがって、本記述は誤っている。

以上により、正しい記述はイとウであり、したがって、正解は肢3となる。